

Aula 05 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

21 de Fevereiro de 2021

Conceito

➤ O instituto "registro" está intimamente relacionado ao "licenciamento" de veículos.

➤ **REGISTRO**: é o modo estabelecido pela CTB para definir quem é o proprietário do veículo perante os órgãos de trânsito.

➤ **LICENCIAMENTO**: É uma licença anual expedida pelo Órgão Executivo Estadual de Trânsito (DETRAN) de registro do veículo, a fim de permitir que os veículos transitem na via pública pelo período de 12 meses. É materializado por um documento chamado CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (também chamado pelo CTB de CLA – Certificado de Licenciamento Anual).

➤ **Art. 120**: Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.



Exceções Art. 120

➤ Os **veículos de uso bélico** são os únicos veículos automotores **isentos do uso de placas** (art. 115, § 5º, do CTB), de **registro** (120, § 2º, do CTB) e de **licenciamento** (130, § 1º, do CTB).

➤ O registro e o licenciamento dos veículos de **propulsão humana e de tração animal** obedecerão à regulamentação estabelecida em **legislação municipal** do domicílio ou residência de seus proprietários (**não é o DETRAN quem faz**).

Registro de Veículos

@prof.herculano

Veículo Importado

➤ Quando um veículo é fabricado (ou importado), suas principais características são **cadastradas junto ao DENATRAN**, que organizará e prestará as informações ao RENAVAL (art. 125).



Veículo Novo

➤ Quando você se dirige a uma concessionária e efetua a **compra de um veículo novo**, recebe uma **Nota Fiscal com os dados do veículo e os seus**, o comprador. **De posse deste documento**, você (ou alguém habilitado) **deve ir ao DETRAN efetuar o Registro do veículo**.

➤ **Exceção**: quando se tratar do **primeiro registro de veículo importado** por órgãos internacionais, **a nota fiscal é substituída por documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores**.

➤ O registro se materializa através de um documento chamado **CRV (Certificado de Registro do Veículo)**, no qual constam os seguintes dados:

- ✓ Nome do proprietário
- ✓ Município de residência
- ✓ Categoria
- ✓ Principais características



➤ **Art. 121**. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em **meio físico e/ou digital**, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. (**novidade abril/2021**).



Emplacamento

➤ Após ser feita a **qualificação do proprietário do veículo** e todos os seus dados constarem nos bancos de dados do DETRAN de sua residência ou de seu domicílio, **o veículo deve ser emplacado**.

➤ É através da placa, elemento de identificação externa do veículo, que **se chega ao proprietário do veículo**.

Registro de Veículos

@prof.herculano

Expedição do CRV

➤ O RENAVAL exigirá do proprietário (art. 122 – **novidade abril/2021**):

- ✓ **Nota fiscal** fornecida pelo fabricante ou revendedor, **ou documento equivalente** expedido por autoridade competente (**capaz de atestar a procedência do veículo**);
- ✓ **Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores**, quando se tratar de **veículo importado** por membro de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes.



Obrigatório Novo CRV

Existem quatro casos onde é obrigatória a expedição de um novo CRV. Em todos eles, a expedição do novo certificado é comunicada ao DETRAN que expediu o anterior (se for o caso) e ao RENAVAL:

- ✓ Transferência de propriedade (em 30 dias)
- ✓ O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência (imediatamente)
- ✓ Alteração de qualquer característica do veículo (imediatamente)
- ✓ Mudança de categoria (imediatamente)

No caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes, além dos documentos acima, é exigida uma autorização do Ministério das Relações Exteriores.



Registro de Veículos

@prof.herculano

Novidade 2021

A partir de abril de 2021 vão entrar em vigor as alterações feitas pela lei 14.071/20. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao art. 1.361 do Código Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



Baixa do Registro

- O proprietário de um veículo irreparável ou definitivamente desmontado deve requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN.
- A obrigação de requerer a baixa é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.
- O órgão executivo de trânsito competente só efetua a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAL.
- Quando efetuada a baixa do registro, esta deve ser comunicada, de imediato, ao RENAVAL.
- Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Registro de Tratores

- O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio.

Obrigatório Novo CRV

Existem quatro casos onde é obrigatória a expedição de um novo CRV. Em todos eles, a expedição do novo certificado é comunicada ao DETRAN que expediu o anterior (se for o caso) e ao RENAVAL:

- ✓ Transferência de propriedade (em 30 dias)
- ✓ O proprietário mudar o Município de domicílio ou residência (imediatamente)
- ✓ Alteração de qualquer característica do veículo (imediatamente)
- ✓ Mudança de categoria (imediatamente)

No caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes, além dos documentos acima, é exigida uma autorização do Ministério das Relações Exteriores.



Registro de Veículos

@prof.herculano

Novidade 2021

A partir de abril de 2021 vão entrar em vigor as alterações feitas pela lei 14.071/20. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao art. 1.361 do Código Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.



Baixa do Registro

- O proprietário de um veículo irreparável ou definitivamente desmontado deve requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN.
- A obrigação de requerer a baixa é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.
- O órgão executivo de trânsito competente só efetua a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAL.
- Quando efetuada a baixa do registro, esta deve ser comunicada, de imediato, ao RENAVAL.
- Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Registro de Tratores

- O registro dos tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou mediante convênio.



Novidades abril/2021

- Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.
- § 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.
- § 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos.



Licenciamento
@prof.herculano

Porte do CLA

- Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.
- É este documento que você deve carregar ao transitar com o veículo, juntamente, com a respectiva habilitação.
- Não é obrigatório o porte do CRV. Este documento, que comprova a propriedade, deve estar em local seguro.
- O porte do CLA é dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. (inovação de 2016).

Bicicleta Motorizada

- Art. 134-A. O Contran especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. (novidade abril/2021).



Novidades abril/2021

- Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
- Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.



Licenciamento
@prof.herculano

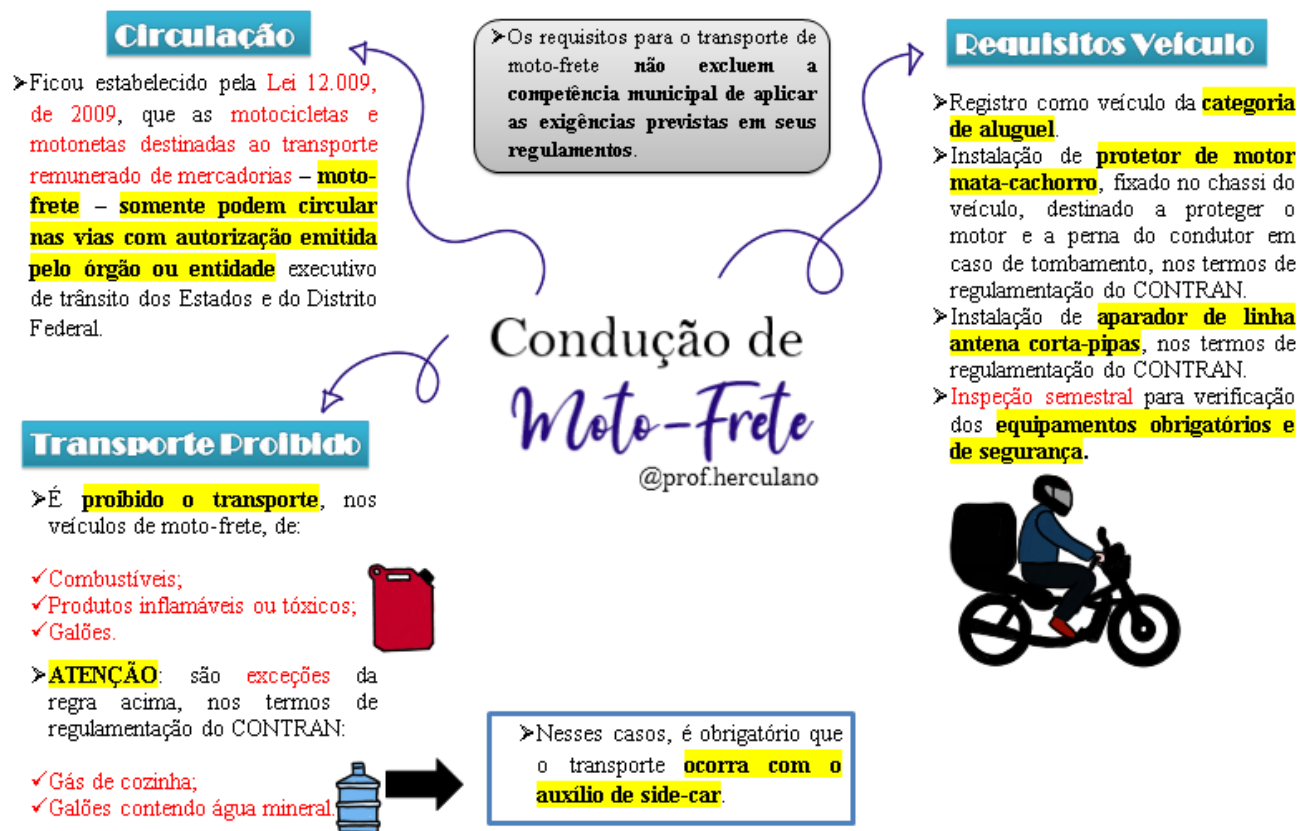
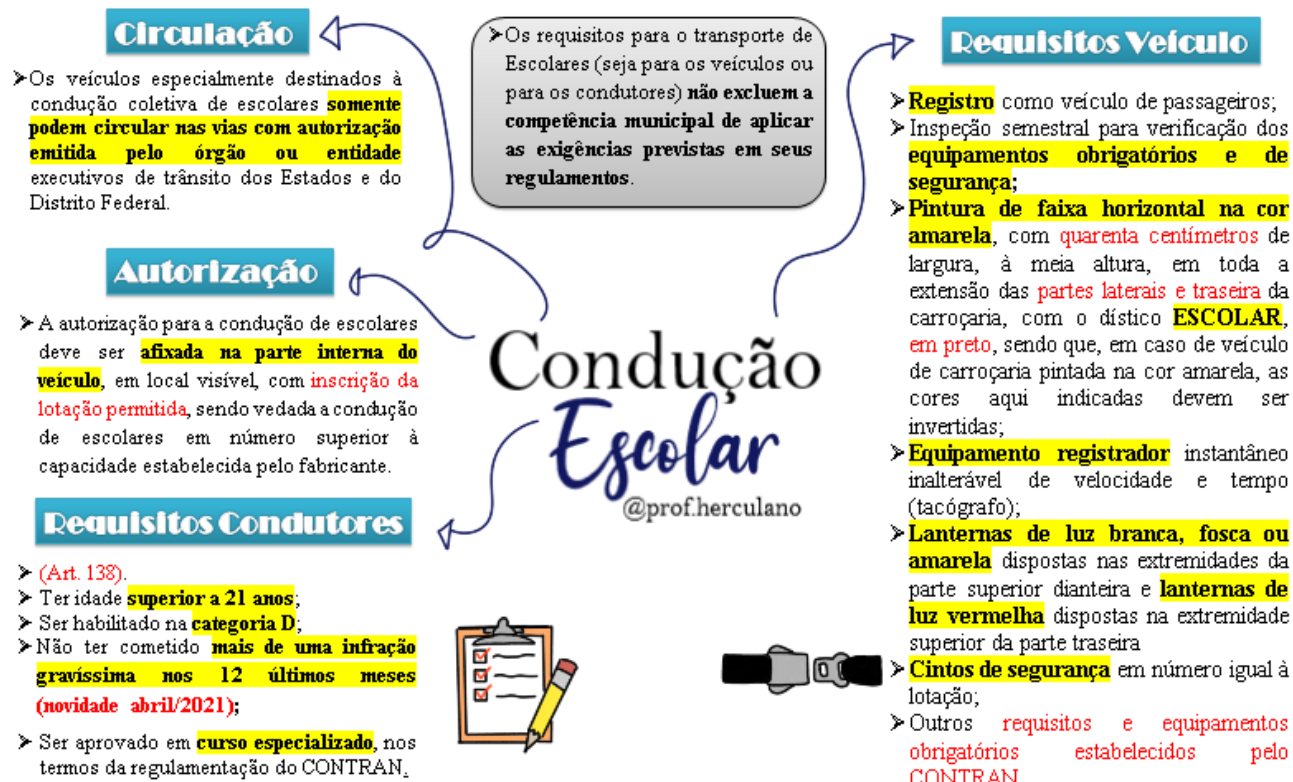
Comprovante de Transferência

- O comprovante de transferência nada mais é do que a cópia do verso do CRV preenchido com os dados do novo comprador.
- Só lembrando que a Resolução 809/20 muda o modelo, quando for digital, dando a possibilidade de imprimir no A4 comum.
- A autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV) deverá ter as seguintes informações:

- ✓ Valor (R\$);
- ✓ Nome do comprador;
- ✓ RG e CPF/CNPJ;
- ✓ Endereço;
- ✓ Local e Data.

- Art. 123 (...) § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.





Tipos de Veículos

➤ A habilitação para conduzir **veículo automotor e elétrico** será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal (DETRAN):

- ✓ Do domicílio ou residência do candidato; ou
- ✓ Na sede estadual ou distrital do próprio órgão.

➤ Quanto aos **reboques e semirreboques**, estes veículos são sempre **tracionados por outra unidade**, não se locomovem por meios próprios.

➤ Em relação aos **veículos de propulsão humana e tração animal**, estes terão sua **autorização concedida para dirigir** pelo órgão e entidade de trânsito executivos de trânsito do Município (art. 24).



O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão **regulamentados pelo CONTRAN**.

Habilitação

@prof.herculano



Requisitos

➤ O Código estabelece quais são os requisitos que os candidatos devem preencher para requerer a habilitação (art. 140):

- ✓ Ser penalmente imputável;
- ✓ Saber ler e escrever;
- ✓ Possuir Carteira de Identidade ou equivalente;
- ✓ Possuir CPF;

Possuir CPF

➤ Este requisito não se encontra expressamente no art. 140, mas sim na **Resolução do Contran**.

➤ O **art. 159** menciona indiretamente de que o CPF é realmente necessário.

Processo de Habilitação

➤ Assim que iniciado o processo de habilitação, as **informações do candidato são cadastradas no RENACH**;

➤ Os exames de habilitação, **exceto os de direção veicular**, podem ser **aplicados por entidades públicas ou privadas** credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

➤ O candidato à habilitação deve ser **submetido a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito**, na seguinte ordem:

- ✓ De aptidão física e mental;
- ✓ Escrito, sobre legislação de trânsito;
- ✓ De noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;
- ✓ De direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

Categoria A

➤ Condutor de veículo motorizado de **duas ou três rodas**, **com ou sem carro lateral**.



Categoria B



➤ Condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo **peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares**, **excluído o do motorista**.

➤ Além disso, os condutores da categoria B são **autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa** cujo peso **não exceda a 6.000 kg** ou cuja lotação **não exceda a 8 lugares**, **excluído o do motorista**.

Categoria C



➤ Condutor de veículo motorizado utilizado em **transporte de carga**, cujo **peso bruto total exceda a 3.500 kg**.

- Se tiver **duas ou três rodas** a categoria exigida da habilitação **será necessariamente "A"**.
- Caso o veículo tenha **mais de três rodas**:
- ✓ Se o veículo tiver **PBT até 3500 Kg**, quando da espécie carga, a categoria é **"B"**.
- ✓ Se for da espécie **carga** e o **PBT for acima de 3500 Kg**, a categoria é **"C"**.
- ✓ Se for da espécie **passageiro** e tiver capacidade para **mais de 8 passageiros**, **excluído o motorista**, a categoria é **"D"**.



Categoria D

➤ Condutor de veículo motorizado utilizado no **transporte de passageiros**, **cuja lotação exceda a 8 lugares**, **excluído o do motorista**.

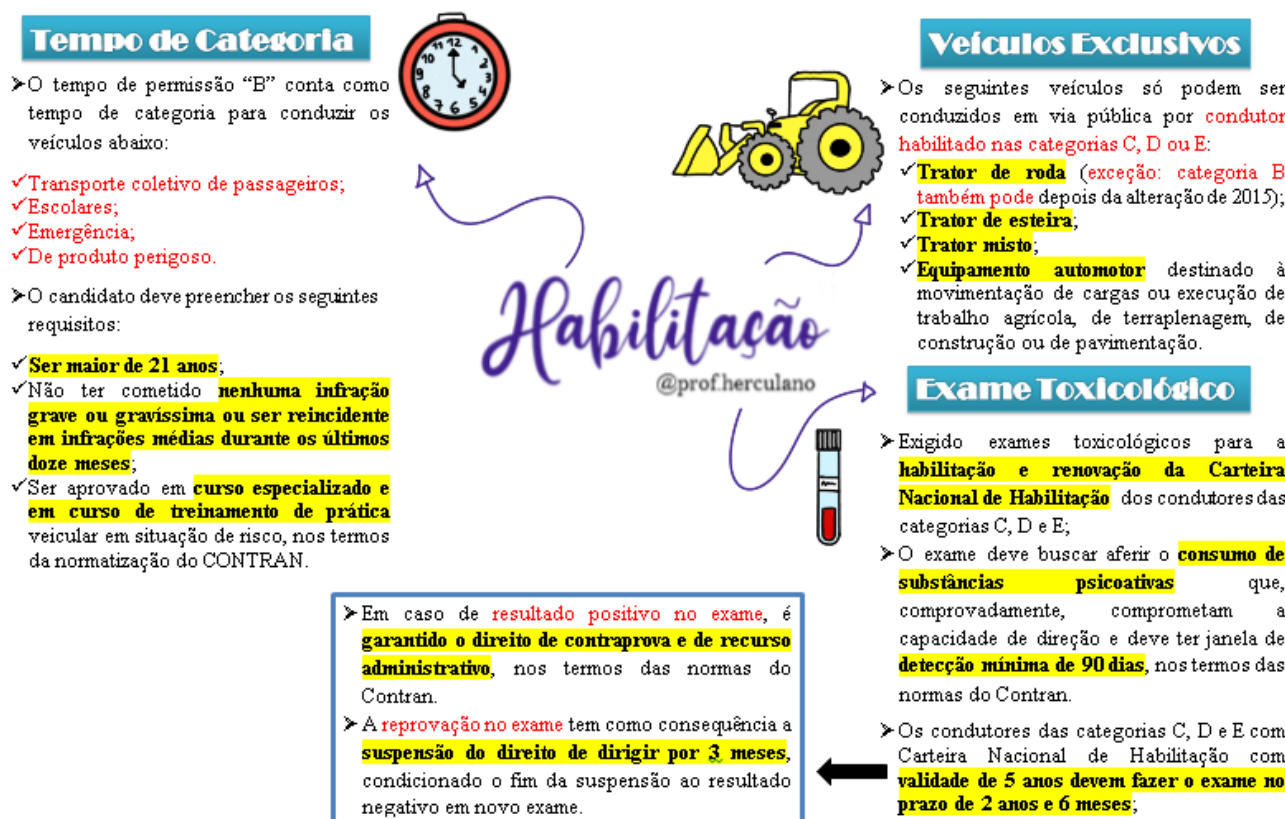
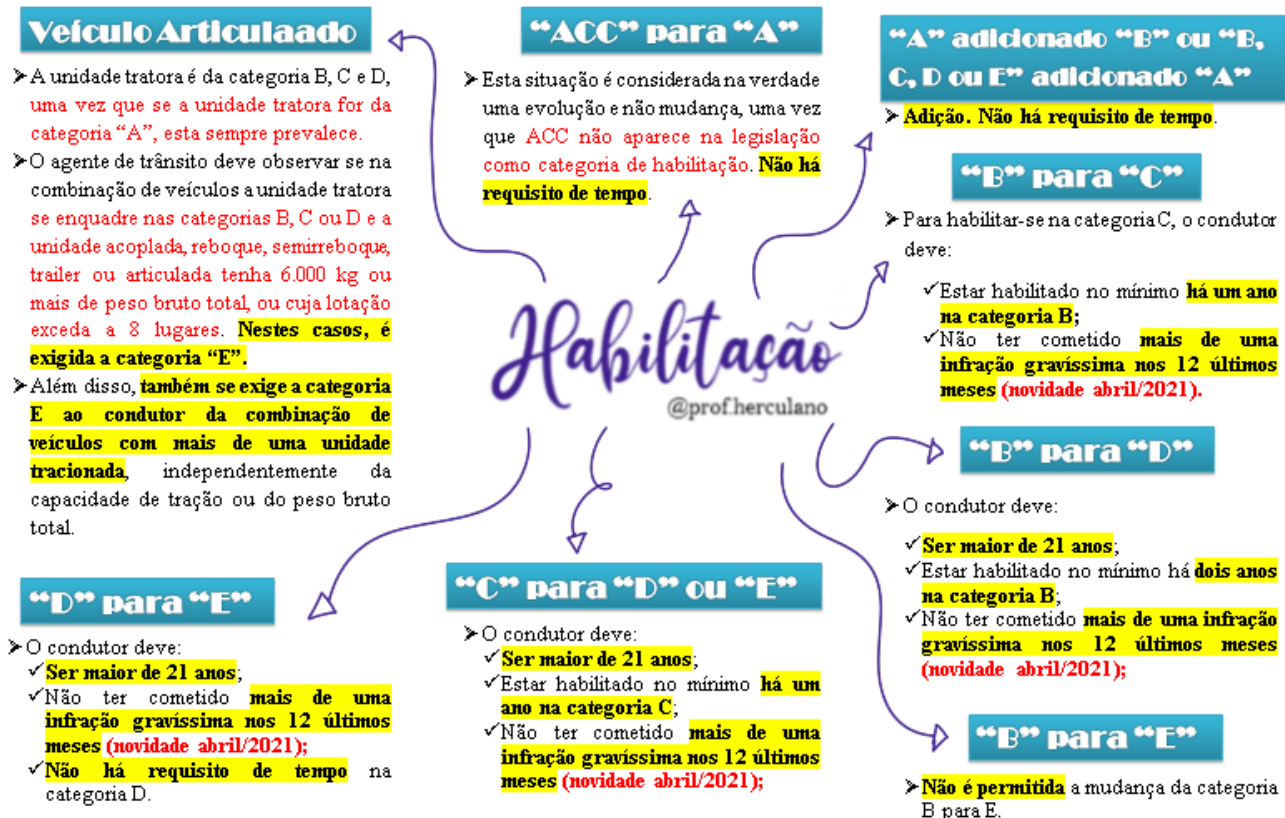


Categoria E

➤ Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha **6.000 kg ou mais de peso bruto total**, ou cuja **lotação exceda a 8 lugares**.

➤ Esta categoria também é aplicada ao condutor da combinação de veículos com **mais de uma unidade tracionada**, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.





Exame Regular

➤ Além da realização do exame toxicológico, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames (novidade abril/2021 – art. 148-A).

Tripulantes de Aeronaves

➤ O CONTRAN pode dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental.



Habilitação

@prof.herculano

Exame Físico e Mental

➤ O exame de aptidão física e mental é preliminar e renovável no local de residência ou domicílio do examinado (novidade abril/2021 pela lei 14.071/21):

- ✓ A cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos;
- ✓ A cada 5 anos, para condutores igual ou superior a 50 anos e inferiores a 70 anos;
- ✓ Ou a cada 3 anos para condutores igual ou superior a 70 anos;
- ✓ Os prazos podem ser diminuídos caso o condutor possua alguma doença mental ou física ou se existir progressividade de doença que possa reduzir sua capacidade para conduzir o veículo.

Avaliação Psicológica

➤ O exame de aptidão física e mental inclui uma avaliação psicológica, que possui caráter preliminar e complementar. Esta avaliação psicológica é exigida:

- ✓ Para os condutores de um modo geral, apenas no exame referente à primeira habilitação;
- ✓ Para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, sempre que se submeter ao exame de aptidão física e mental.



Candidato com Deficiência Auditiva

- Ao candidato com deficiência auditiva é assegurada acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação.
- O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos que precedem os exames de habilitação deve ser acessível, por meio de subtítuloção com legenda oculta associada à tradução simultânea em Libras.
- É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e teóricas.



Habilitação

@prof.herculano

Aprovação no Exame

- O candidato aprovado em todos os exames do processo receberá uma Permissão para Dirigir (PPD), com validade de um ano.
- A Carteira Nacional de Habilitação (que é a habilitação definitiva) somente é conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média (se ele cometer, terá que reiniciar todo o processo para obter a habilitação).



Direção Defensiva e 1º Socorros

- Ao renovar o exame psicológico e de aptidão física e mental, o condutor que porventura não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deve a eles ser submetido, conforme normatização do CONTRAN.
- A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN.
- O candidato só poderá repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado (Isso será revogado em abril de 2021).



Atividade Remunerada

➤ O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo tem essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações CONTRAN (esta informação aparece no campo "observações" da CNH).





Lista de Questões

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; e houver mudança de categoria. Sendo no primeiro caso em trinta dias e nos demais imediatamente.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Entretanto, não se aplica a veículo de uso bélico.



(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de seis meses, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outras, a pintura de faixa horizontal na cor amarela, com vinte centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer, entre outros, os seguintes requisitos: ser habilitado na categoria D; e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outros requisitos, a inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; e possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor habilitado na categoria C poderá conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total seta até a três mil e quinhentos quilogramas.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher, entre outros, o seguinte requisito: não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: de aptidão física e mental; de noções de primeiros socorros; escrito, sobre legislação de trânsito; de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.



O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, em prazos mínimos, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

Questões Comentadas

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Comentários:

Vejamos:

Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração.

Gabarito: certo.



(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: for transferida a propriedade; o proprietário mudar de domicílio ou residência; for alterada qualquer característica do veículo; e houver mudança de categoria. Sendo no primeiro caso em trinta dias e nos demais imediatamente.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAL.

Gabarito: errado.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. Entretanto, não se aplica a veículo de uso bélico.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 130 Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso bélico.



Gabarito: certo

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissões de gases poluentes e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Gabarito: certo.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de seis meses, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)



§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos.

Gabarito: errado.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente.

Comentários:

Vejam os comentários:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Art. 134-A. O Contran especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.

Gabarito: C.

(PRF - INÉDITAS - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e as atualizações posteriores.

Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.



Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.

Gabarito: C.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outras, a pintura de faixa horizontal na cor amarela, com vinte centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

*III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, **com quarenta centímetros de largura**, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;*

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.



O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer, entre outros, os seguintes requisitos: ser habilitado na categoria D; e não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 últimos meses.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, entre outros requisitos, a inspeção anual para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I – registro como veículo da categoria de aluguel;

II – instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran;

III – instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos de regulamentação do Contran;

IV – inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.

§ 1º A instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do Contran.

Gabarito: errado.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 139-A (...)

*§ 2º É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de **side-car**, nos termos de regulamentação do Contran.*

Art. 139-B. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete no âmbito de suas circunscrições.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; e possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Comentários:

Exatamente. Vejamos:

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - saber ler e escrever;

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente.

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação serão cadastradas no RENACH.

Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN.



§ 1º A autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos Municípios.

Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro país está subordinado às condições estabelecidas em convenções e acordos internacionais e às normas do CONTRAN.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor habilitado na categoria C poderá conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total seta até a três mil e quinhentos quilogramas.

Comentários:

Quando exceder! Vejamos:

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, **trailer** ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

Comentários:

Aqui não mudou. Vejamos a literalidade:



“§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 2º São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista.

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.”

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher, entre outros, o seguinte requisito: não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:



I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância do disposto no inciso III.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: de aptidão física e mental; de noções de primeiros socorros; escrito, sobre legislação de trânsito; de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

Comentários:

O escrito vem primeiro que o de noções de primeiros socorros. Vejamos a literalidade:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

I - de aptidão física e mental;

III - escrito, sobre legislação de trânsito;

IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH.

Gabarito: errado.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.



O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

§ 1º O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das normas do Contran.

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

§ 2º Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis)



meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste Código.

§ 3º (Revogado).

§ 4º É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de resultado positivo para os exames de que trata este artigo, nos termos das normas do Contran.

§ 5º O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.

§ 6º O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no [§ 6º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943](#).

§ 7º O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:

I - fixar preços para os exames;

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade pode ser exercida; e

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.

Gabarito: certo.

(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, em prazos mínimos, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

NOVIDADES (LEI 14.071/20)

Art. 159 (...)

§ 12. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 (trinta) dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no Renach com endereço na respectiva unidade da Federação.

Gabarito: errado.



(Legislação de Trânsito - Inéditas - 2021) Julgue o item abaixo com base na Legislação de Trânsito e suas atualizações posteriores.

O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

Comentários:

Vejamos a literalidade:

Art. 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença.

§ 1º Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva estadual de trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados.

Gabarito: certo.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.